

Nama : Muhammad Rifqi Fayyadh

NIM : 236151037

Kelas : TI6B

Evaluasi 3

1. Jelaskan mengapa pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan tentang K3?
2. Apakah sumber hukum tertinggi dari peraturan perundang-undangan tentang K3? Bagaimana makna dari sumber hukum tersebut?
3. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan khusus mengatur K3. Sebutkan peraturan perundang-undangan tersebut! Bagaimana Sejarah adanya peraturan perundang-undangan tersebut?
4. Apakah tujuan dan ruang lingkup UU K3?
5. Apakah materi pokok dari UU K3? Sebutkan pasal-pasal yang menunjukkan materi pokok tersebut!

1. Jelaskan mengapa pemerintah perlu membuat peraturan perundang undangan tentang K-3?

Jawab :

Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan K3 karena tenaga kerja merupakan aset penting bagi perusahaan yang harus diberikan perlindungan dari berbagai ancaman dan potensi bahaya di tempat kerja. Peraturan ini berfungsi sebagai upaya nyata untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, serta pencemaran lingkungan. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pekerja, yang pada akhirnya akan memengaruhi produktivitas, kualitas pekerjaan, serta reputasi perusahaan.

2. Apakah sumber hukum tertinggi peraturan perundang-undangan tentang K3? Bagaimana makna dari sumber hukum tersebut?

Jawab :

Sumber hukum tertinggi untuk peraturan K3 di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). Makna dari sumber hukum tersebut adalah bahwa "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini menjadi landasan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja adalah bagian dari hak asasi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

3. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan khusus mengatur K3. Sebutkan peraturan perundang-undangan tersebut! Bagaimana sejarah adanya peraturan perundang-undangan tersebut?

Jawab :

Peraturan perundang-undangan khusus (induk) yang mengatur K3 adalah UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- Sejarahnya: Aturan keselamatan kerja di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Veiligheids Reglement (VR) Tahun 1910. Namun, seiring dengan perkembangan industri, penggunaan mesin, peralatan, serta modernisasi yang semakin kompleks, VR dianggap sudah tidak mampu lagi menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, VR diganti dengan UU No. 1 Tahun 1970 untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas kerja dengan standar keselamatan yang lebih modern.

4. Apakah tujuan dan ruang lingkup UU K3?

Jawab :

- Tujuan UU No. 1 Tahun 1970: Memberikan perlindungan atas keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, serta memastikan bahwa sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman, efektif, dan efisien .
- Ruang Lingkup UU No. 1 Tahun 1970: Mencakup seluruh tempat kerja yang berada di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Indonesia . Secara spesifik, aturan ini berlaku jika tempat tersebut memiliki tiga unsur: dilakukan usaha, terdapat tenaga kerja yang bekerja, dan terdapat sumber bahaya.

5. Apakah materi pokok dari UU K3? Sebutkan pasal-pasal yang menunjukkan materi pokok tersebut!

Jawab :

Materi pokok UU Keselamatan Kerja didominasi oleh pengaturan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha/pengurus dalam melaksanakan K3.

Berikut adalah rincian pasalnya:

- Hak Tenaga Kerja: Diatur dalam Pasal 12 Huruf (d) dan (e).
- Kewajiban Tenaga Kerja: Diatur dalam Pasal 12 Huruf (a), (b), dan (c).
- Kewajiban Pengusaha/Pengurus: Diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 9 Ayat (1) s/d (4), Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), dan Pasal 14 .